malakoff humanis

Entreprises Prévoyance +

# Ma notice prévoyance

Vous trouverez dans ce document
toutes vos garanties et les démarches à suivre
pour être bien protégé en cas d'arrêt de travail,
d'invalidité ou de maladie redoutée et préserver l'avenir
de vos proches en cas décès.

Édition janvier 2026

# EN PRATIQUE,
## tout ce qu'il faut savoir sur mon nouveau contrat prévoyance

## Pourquoi un contrat prévoyance ?

Grâce au contrat prévoyance souscrit à titre collectif, vous pouvez être couvert tout au long de votre activité professionnelle en cas d'**arrêt de travail**, d'**invalidité**, de **maladie redoutée** ou de **décès** selon les garanties mises en place par votre employeur.

## Quels sont ses avantages ?

- **Vos garanties viennent en complément des prestations de la Sécurité sociale**, souvent insuffisantes.
- **Les cotisations sont prises en charge en partie par votre employeur**. Elles sont prélevées directement sur votre bulletin de salaire.

## Que couvrent mes garanties ?

**Selon le choix de votre employeur,** vos garanties peuvent vous couvrir :

| En cas d'arrêt de travail ou d'invalidité partielle | En cas d'invalidité totale | En cas de maladie redoutée | En cas de décès |
|---|---|---|---|
| Votre contrat vous permet de maintenir (partiellement ou totalement) votre niveau de revenu, avec le versement :<br>• d'indemnités journalières,<br>• ou de rentes d'invalidité. | Votre contrat vous permet de subvenir à vos besoins, avec la possibilité de percevoir par anticipation :<br>• le capital prévu en cas de décès. | Votre contrat vous permet de bénéficier d'un capital en cas de maladie grave. | Votre contrat vous permet de préserver l'avenir de vos proches avec notamment le versement d'un capital décès. |

# Quelles sont mes démarches à effectuer ?

**Votre inscription est automatique, vous bénéficiez immédiatement des garanties prévues par votre contrat.**

**IMPORTANT :** Pensez à vérifier que la clause de bénéficiaires ci-dessous correspond à votre situation de famille et à vos choix. **A défaut de choix de votre part, l'ordre des bénéficiaires par défauts prévu à l'article « Garantie décès » s'appliquera.**

**Vous pouvez choisir un ou plusieurs bénéficiaires par une désignation particulière. Celle-ci peut être effectuée à l'aide du formulaire « désignation particulière de bénéficiaire(s) »** que nous fournissons, ou par acte sous seing privé, ou par acte authentique.

Il vous appartient de nous l'adresser ou de nous informer de son existence dans les plus brefs délais.

Vous devez préciser les coordonnées du ou des bénéficiaires lorsque ceux-ci sont nommément désignés. Ces informations permettront de leur verser les prestations dues dans les meilleurs délais.

Lorsque vous faites le choix de procéder à une désignation particulière de bénéficiaire(s) et qu'à la date du décès :

- tous les bénéficiaires désignés sont déjà décédés ou refusent le capital
- ou lorsque le seul bénéficiaire est identifié par un lien familial (conjoint, pacsé, concubin) et que personne n'a cette qualité

alors le capital est réintégré à l'actif successoral.

Il vous appartient selon votre volonté, d'anticiper cette situation. A cet effet, vous devez mentionner sur votre désignation particulière, les bénéficiaires « par défaut » souhaités. Il vous est également recommandé d'indiquer à la fin de la désignation de bénéficiaire « à défaut mes héritiers ».

**Le choix de votre bénéficiaire :**

Lorsque vous faites le choix de demander l'accord du bénéficiaire sur cette désignation, son acceptation prend la forme :

- d'un écrit signé entre le bénéficiaire, vous et nous
- ou d'un acte authentique ou sous seing privé signé par le bénéficiaire et par vous. Cette désignation n'a d'effet à notre égard que lorsqu'elle nous est notifiée par écrit.

**Cette acceptation rend la désignation irrévocable. Ainsi, sauf accord du bénéficiaire ou cas particuliers prévus par le Code des assurances et le Code civil, elle n'est pas modifiable.**

**Nous procédons au versement des prestations en fonction des informations qui sont portées à notre connaissance lors de l'instruction du dossier. Ce versement nous libère de toute obligation dans le cas où une désignation particulière de bénéficiaire(s) nous serait notifiée ultérieurement.**

**Pour nous appeler ou nous écrire,**
contactez votre conseiller au **3932,**
contactez-nous depuis votre **Espace Client.**

# Tables des matières


**FONCTIONNEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE** 6

DEBUT ET FIN DE MES GARANTIES ..... 6

COMMENT LE MONTANT DES PRESTATIONS EST-IL DETERMINE ? ..... 8

**DÉFINITIONS DES GARANTIES ET EXCLUSIONS** 17

LES GARANTIES DECES ..... 17

LES GARANTIES ARRET DE TRAVAIL ..... 23

LA GARANTIE MALADIES REDOUTEES ..... 25

LES EXCLUSIONS ..... 30

**LES COTISATIONS** 32

COMMENT SONT PAYEES LES COTISATIONS ? ..... 32

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS DE DEFAUT DE PAIEMENT DES COTISATIONS ? ..... 32

**MAINTIEN DES GARANTIES** 33

EN CAS DE SUSPENSION DE MON CONTRAT DE TRAVAIL ..... 33

EN CAS DE RUPTURE DE MON CONTRAT DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A INDEMNISATION PAR L'ASSURANCE CHOMAGE ..... 33

EN CAS DE RESILIATION DU CONTRAT D'ASSURANCE ..... 34

**INFORMATIONS LÉGALES ET RÈGLEMENTAIRES** 36

FAUSSES DECLARATIONS ..... 36

PERTE DU DROIT A INDEMNISATION (DECHEANCE DES GARANTIES) ..... 36

DELAI MAXIMUM DE REGLEMENT DES PRESTATIONS (PRESCRIPTION) ..... 36

NOTRE RECOURS CONTRE LE RESPONSABLE DU SINISTRE (SUBROGATION) ..... 37

CONTACT EN CAS DE RECLAMATION - MEDIATION ..... 37

DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE CONFLIT ..... 37

UTILISATION ET PROTECTION DE MES DONNEES PERSONNELLES COLLECTEES ..... 38

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME ..... 39

AUTORITE DE CONTROLE ..... 39

**LEXIQUE** ..... **40**

**DOCUMENT À REMETTRE À MON EMPLOYEUR** ..... **43**

# FONCTIONNEMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE

## Début et fin de mes garanties

### Quand débutent mes garanties ?

**Je suis déjà salarié lors de la mise en place du contrat**

Mes garanties commencent en même temps que le contrat si je fais partie de la catégorie de salariés pouvant être assurée

**Je suis nouvel embauché OU j'ai un changement de statut (ex : passage en statut cadre)**

Mes garanties commencent le jour de mon embauche, ou de mon changement de situation professionnelle … dès lors que je fais partie de la catégorie de salariés pouvant être assurée

### Quelles sont mes démarches pour bénéficier des garanties ?

**Votre protection débute sous réserve de l'accomplissement de formalités médicales et après notre accord.**

Comment se déroulent les formalités médicales ?

Si le contrat l'exige, des formalités médicales peuvent vous être demandées (nouvel embauché, augmentation de garanties, passage en statut Cadre).

- Vous devez remplir un questionnaire de santé et nous adresser les documents médicaux supplémentaires lorsqu'ils vous sont demandés. Notre médecin-conseil peut également vous demander d'effectuer des examens complémentaires.
- Si ces formalités médicales ne sont pas accomplies, nous vous adresserons une lettre recommandée avec accusé de réception. Celles-ci devront être réalisées dans un délai de 15 jours suivant l'envoi de cette lettre. L'absence de respect de ce délai entraine la suspension de l'inscription.

Les éléments médicaux doivent être adressés à l'attention de notre médecin-conseil sous pli confidentiel ou via l'espace sécurisé mis à votre disposition.

### Périmètre géographique de mes garanties

Afin de bénéficier des garanties, vous devez exercer votre activité :

- sur le territoire français (DROM et Corse compris),
- ou lors de déplacements privés ou professionnels de moins de **3 mois**,
- ou à l'occasion d'un détachement au sens des articles L761-1 et 2 du Code de la sécurité sociale.

**Les salariés expatriés ne sont pas couverts par le contrat.**

**Les garanties ne sont pas accordées dans une zone, une région ou un pays « formellement déconseillé » ou « déconseillé sauf raison impérative » par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français. Si vous êtes présent sur ces territoires lors de la modification du classement par le ministère, l'exclusion s'applique après un délai de 14 jours suivant celle-ci.**

**Nous pouvons néanmoins vous accorder ces garanties en cas de déclaration préalable de votre employeur.**

## Modification des garanties

Si les garanties sont modifiées en cours de contrat d'assurance, ces modifications s'appliquent aux salariés - et aux anciens salariés bénéficiaires de la portabilité - sauf pour les prestations en cours de versement.

## Quand prennent fin mon inscription et mes garanties ?

Votre inscription et vos garanties prennent fin dans l'une des situations suivantes :

- à la date à laquelle vous cessez d'appartenir à la catégorie assurée,
- à la date de rupture de votre contrat de travail, quel qu'en soit le motif, ou, à l'issue de la période de portabilité,
- à la date de la liquidation normale ou anticipée de votre pension de retraite d'un régime obligatoire quel qu'en soit le motif, sauf cumul emploi retraite,
- à la date de résiliation du contrat d'assurance de votre employeur, quel qu'en soit le motif,
- à la date de votre décès.

La cessation de votre inscription entraine la cessation de vos garanties.

# Comment le montant des prestations est-il déterminé ?

## Base de calcul de mes prestations

La base de calcul des prestations sert à déterminer le montant des prestations que nous vous versons.

Elle correspond à votre salaire brut annuel des 12 mois civils ayant précédé l'évènement ouvrant droit à la prestation (dite période de référence) et est identique à la base de calcul des cotisations.

**Elle est limitée aux tranches de salaires (définies au lexique) et mentionnées au tableau des garanties.**

**Cas particuliers**

- **lorsque la période de référence est inférieure à 12 mois**, la base de calcul des prestations est rétablie sur une base annuelle. Il en est de même lorsque votre durée de travail évolue au cours de la période de référence (exemple passage d'un temps plein à un temps partiel), étant entendu que la base annuelle retenue sera celle correspondant au contrat de travail en vigueur à la date ouvrant droit à prestation.
- **pour les salariés bénéficiant d'un revenu de remplacement à la suite d'une suspension de leur contrat de travail avec maintien de rémunération,** la base de calcul des prestations intègre les revenus de remplacement versés par l'employeur durant la période de maintien des garanties.
- **pour les salariés non indemnisés en cas de suspension de leur contrat de travail**, dont le maintien de garanties est prévu expressément par les textes législatifs ou règlementaires, la base de calcul des prestations est égale à la rémunération moyenne perçue au cours des 12 mois précédant la période de suspension du contrat de travail.
- **pour les assurés bénéficiant de la portabilité ou d'un maintien de garantie à la suite d'une suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération**, la période de référence correspond aux 12 mois précédant la suspension ou la cessation du contrat de travail.
- **lorsque les salaires pris en considération dans la base de calcul ne sont pas ceux des 12 mois civils précédant** immédiatement le point de départ de l'incapacité temporaire de travail, de l'invalidité permanente ou du décès, ces salaires sont actualisés selon les dispositions du paragraphe « Revalorisation ».
- **au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, la base de calcul de la prestation journalière est celle définie ci-avant divisée par 365.**

## Règlement de mes prestations

**Le règlement de vos prestations est effectué conformément aux dispositions prévues au tableau des garanties.**

Lorsque les prestations sont liées à votre situation de famille, les personnes prises en compte pour le calcul des prestations sont :

- le conjoint, à défaut le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (pacs) et à défaut le concubin
- les enfants à charge
- les ascendants à charge

au jour de votre arrêt de travail (incapacité ou invalidité) ou de votre décès.

## Conditions de règlement de mes prestations et pièces justificatives

Nous effectuons le paiement des prestations **après la réception de l'ensemble des pièces justificatives** spécifiques à chaque garantie.

Nous pouvons vérifier l'exactitude des informations communiquées et réclamer lorsque cela est nécessaire des informations complémentaires.

Sauf cas fortuit ou de force majeure :

- l'ensemble des pièces déclaratives doit nous parvenir dans les **30 jours** qui suivent :
  - la période de franchise pour la garantie incapacité temporaire de travail (arrêt de travail)
  - l'évènement ouvrant droit à prestation pour les garanties invalidité ou décès / perte totale et irréversible d'autonomie
- l'ensemble des pièces justificatives doit parvenir à notre médecin conseil, sous pli confidentiel avec la mention « secret médical » ou via notre plateforme Transmmed, dans les **60 jours** qui suivent la date du diagnostic pour la garantie maladies redoutées

Nous pouvons refuser la prise en charge du sinistre si la déclaration tardive nous cause un préjudice.

Dans ce cas, nous retenons, sans contrevenir aux dispositions relatives à la prescription, la date de réception de ces pièces déclaratives comme point de départ du paiement des prestations.

### Cas spécifique de la garantie incapacité temporaire (arrêt de travail)

En cas d'arrêt de travail de plus de 30 jours et après la période de franchise, vous devez envoyer un certificat médical d'incapacité de travail (CMIT) que nous fournissons, ou toute autre pièce médicale pouvant valablement s'y substituer.

Ce certificat médical doit être rempli par votre médecin traitant ou tout autre médecin de votre choix et retourné à notre médecin conseil dans un délai de 30 jours sous pli confidentiel avec la mention « secret médical ».

Dans l'attente de la réception de ce document, les prestations dues – éventuellement en cours – seront suspendues et seront réglées rétroactivement après avis favorable de prise en charge par le médecin conseil.

**Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de votre part ou de la part de votre employeur entraînera la nullité de l'assurance et la déchéance de tous droits aux prestations**.

### Quelles sont les pièces nécessaires pour être remboursé ?

**Nous ne sommes engagés que par les déclarations et pièces qui nous sont transmises.**

Nous nous réservons le droit de demander toutes pièces complémentaires que nous jugeons nécessaires pour procéder au versement des prestations y compris après paiement de celles-ci. Toute somme versée à tort sera réclamée.

Sous réserve que les garanties soient souscrites, le paiement des prestations est conditionné à la réception des pièces justificatives suivantes :

| Constitution des dossiers pour l'ouverture des droits à prestations en cas de... | Décès toutes causes | PTIA toutes causes | Double effet | Rente d' éducation | Rente de conjoint | Frais d'obsèques | Prédécès du conjoint | Décès par accident et décès par accident de la circulation | PTIA par accident et PTIA par accident de la circulation | Incapacité temporaire | Invalidité – incapacité permanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaration de sinistre fournie par nos soins et complétée par votre employeur certifiant que vous faisiez toujours partie de l'effectif à la date de votre décès ou de votre arrêt de travail et précisant le salaire à prendre en compte pour le calcul des prestations (base de calcul des prestations) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extrait d'acte de décès du défunt | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Extrait d'acte de naissance du défunt datant de moins de 3 mois et établi après le décès | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| Certificat médical précisant que le décès est dû ou non à une cause naturelle | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | |
| Toutes pièces précisant valablement la qualité d'enfant à charge **ou** ascendant à charge à la date de l'évènement (copie de l'avis d'imposition, contrat d'apprentissage, certificat de scolarité, justificatif France Travail pour les primo demandeurs d'emploi, justificatif de paiement de l'Allocation pour Adulte Handicapé, carte mobilité inclusion …) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

| Constitution des dossiers pour l'ouverture des droits à prestations en cas de... | Décès toutes causes | PTIA toutes causes | Double effet | Rente d' éducation | Rente de conjoint | Frais d'obsèques | Prédécès du conjoint | Décès par accident et décès par accident de la circulation | PTIA par accident et PTIA par accident de la circulation | Incapacité temporaire | Invalidité – incapacité permanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si nous vous versons directement les prestations ou que nous les versons au bénéficiaire pour l'exonération ou taux réduit de CSG : photocopie de l'avis d'imposition sur les revenus du bénéficiaire chaque année | | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ |
| Chaque année : Certificat de scolarité ou pour les enfants handicapés tout document précisant de la persistance du handicap | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | | | |
| Copie de la pièce d'identité du bénéficiaire en cours de validité (carte d'identité, passeport) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toute preuve établissant la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante | | ✓ | | | | | | | ✓ | | ✓ |
| Notification de la Sécurité sociale mentionnant votre classement en 3e catégorie ou l'attribution d'une rente incapacité permanente égale à 100 % | | ✓ | | | | | | | ✓ | | ✓ |
| Certificat médical sous pli confidentiel établi par le médecin de votre choix sous réserve des précisions du paragraphe « conditions de règlement de mes prestations » | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Questionnaire / attestation sur l'honneur fourni(e) par nos soins dûment complété | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| En cas de temps partiel thérapeutique :<br>les décomptes d'indemnités journalières mi-temps thérapeutique et une attestation mensuelle des salaires maintenus (fixe, primes) perçus pour la période concernée, à défaut le bulletin de salaire du mois correspondant | | | | | | | | | | ✓ | |
| Factures acquittées | | | | | | ✓ | | | | | |
| Attestation du régime obligatoire de retraite précisant que le bénéficiaire n'a pas liquidé sa pension ou qu'il n'y ouvre pas droit | | | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Justificatif d'attribution ou non des droits différés au titre du régime AGIRC-ARRCO pour la rente temporaire à l'ouverture | | | | | ✓ | | | | | | |

| Constitution des dossiers pour l'ouverture des droits à prestations en cas de... | Décès toutes causes | PTIA toutes causes | Double effet | Rente d' éducation | Rente de conjoint | Frais d'obsèques | Prédécès du conjoint | Décès par accident et décès par accident de la circulation | PTIA par accident et PTIA par accident de la circulation | Incapacité temporaire | Invalidité – incapacité permanente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chaque année : Toutes pièces justifiant que le bénéficiaire de la rente est vivant, non marié ou non lié par un pacs (Extrait d'acte de naissance du bénéficiaire datant de moins de 3 mois) | | | | | ✓ | | | | | | |
| Toutes pièces officielles :<br>• relatant les circonstances particulières dans lesquelles est survenu l'événement ouvrant droit à prestation et prouvant l'origine accidentelle de celui-ci (procès-verbal de police, de gendarmerie, du procureur de la république, le cas échéant une coupure de presse relatant l'accident)<br>• prouvant le lien de causalité entre ledit événement et l'accident | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Décomptes originaux de la Sécurité sociale (excepté en cas de télétransmission de ceux-ci), ou à défaut attestation de paiement des prestations en cas d'arrêt de travail, à compter du début de l'arrêt de travail | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Le cas échéant, attestation de reprise de travail ou toute pièce attestant du licenciement ou de la démission ou la notification de liquidation de retraite | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Notification de la Sécurité sociale mentionnant votre classement dans une des catégories d'invalidité de la Sécurité sociale ou l'attribution d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 33 % | | | | | | | | | | | ✓ |
| Justificatif de paiement de la rente d'invalidité ou d'incapacité permanente par la Sécurité sociale | | | | | | | | | | | ✓ |
| RIB des bénéficiaires | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Toutes pièces justifiant valablement de votre qualité de concubin (facture énergétique, bail commun, attestation d'assurance…) | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Si le contrat prévoit un délai de franchise spécifique en cas d'hospitalisation, joindre le bulletin de situation d'hospitalisation | | | | | | | | | | ✓ | ✓ |

### Pièces justificatives spécifiques pour la garantie maladies redoutées

Les frais liés à l'obtention des pièces justificatives sont à votre charge exclusive.

Le paiement des prestations est conditionné à la réception des pièces justificatives suivantes mentionnant la date du diagnostic d'une maladie redoutée :

| **Constitution des dossiers pour l'ouverture des droits à prestations en cas de...** | **Cancer** | **Maladie de Parkinson** | **Maladie d' Alzheimer** | **Sclérose en plaques invalidante** | **Accident vasculaire cérébral (AVC)** | **Infarctus du myocarde** | **Insuffisance rénale grave** | **Virus de l' immunodéficience humaine (VIH)** | **Sclérose latérale amyotrophique (SLA)** | **Greffe d' organe** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaration de sinistre fournie par nos soins et complétée | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Copie de la pièce d'identité du bénéficiaire en cours de validité (carte d'identité, passeport) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RIB du bénéficiaire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compte-rendu de la **première RCP** (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire) | ✓ | | | | | | | | | |
| Compte-rendu de l'**examen anatomopathologique** | ✓ | | | | | | | | | |
| Compte-rendu de la **première consultation spécialisée du neurologue** faisant état ou portant le diagnostic de la maladie | | ✓ | | | | | | | | |
| Compte-rendu de la **dernière consultation spécialisée du neurologue** | | ✓ | | | | | | | | |
| Compte-rendu d'examen d'imagerie : **DATSCAN (scintigraphie cérébrale)** ayant permis le diagnostic de la maladie | | ✓ | | | | | | | | |
| Compte-rendu de la **première consultation spécialisée du neurologue** faisant état ou portant le diagnostic de la maladie | | | ✓ | | | | | | | |
| Compte-rendu de la **dernière consultation spécialisée du neurologue avec le résultat d'un MMS** (Mini Mental Score) récent | | | ✓ | | | | | | | |
| Un **certificat médical du neurologue** précisant :<br>▪ la date des premiers symptômes<br>▪ la date du diagnostic<br>▪ la date de début du traitement<br>▪ la symptomatologie actuelle et les deux derniers scores EDSS (Expanded Disbility Status Scale) | | | | ✓ | | | | | | |
| Compte-rendu d'**Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM) cérébrale et médullaire** | | | | ✓ | | | | | | |
| **Compte-rendu d'hospitalisation** pour l'accident vasculaire cérébral (AVC) | | | | | ✓ | | | | | |
| **Certificat médical du neurologue** précisant l'état de santé actuel<br>**OU**<br>Compte-rendu de la **dernière consultation du neurologue** | | | | | ✓ | | | | | |

| Constitution des dossiers pour l'ouverture des droits à prestations en cas de... | Cancer | Maladie de Parkinson | Maladie d' Alzheimer | Sclérose en plaques invalidante | Accident vasculaire cérébral (AVC) | Infarctus du myocarde | Insuffisance rénale grave | Virus de l' immunodéficience humaine (VIH) | Sclérose latérale amyotrophique (SLA) | Greffe d' organe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Compte-rendu de l'hospitalisation ou de la consultation avec le spécialiste** pour l'infarctus du myocarde précisant :<br>▪ la date du premier épisode de douleurs thoraciques typiques<br>▪ le compte-rendu de l'électrocardiogramme effectué au moment du diagnostic<br>▪ le taux d'enzymes cardiaques (CPK-MB, troponine)<br>▪ le compte-rendu de l'échographie cardiaque | | | | | | ✓ | | | | |
| **Certificat médical du néphrologue** précisant :<br>▪ la nature et l'historique détaillé, depuis l'origine, de l'affection ayant conduit à la dialyse ou la greffe de rein<br>▪ l'historique détaillé de l'insuffisance rénale<br>▪ la date à laquelle il a été décidé d'une dialyse ou greffe de rein.<br>▪ la date d'inscription sur la liste de transplantation rénale<br>▪ une attestation de la nécessité d'une dialyse continue | | | | | | | ✓ | | | |
| Résultat du **test Elisa de 4e génération** détectant les anticorps anti-VIH1 et anti-VIH2 ainsi qu'un antigène du virus nommé P24 | | | | | | | | ✓ | | |
| Résultat(s) du **test Western-Blot** recherchant différents anticorps, si le test Elisa est positif | | | | | | | | ✓ | | |
| Compte-rendu du **bilan réalisé lors de la première consultation ayant détecté la présence d'anticorps anti-VIH** | | | | | | | | ✓ | | |
| Compte-rendu de la **première consultation spécialisée du neurologue** faisant état ou portant le diagnostic de la maladie | | | | | | | | | ✓ | |
| Compte-rendu de la **dernière consultation spécialisée du neurologue** | | | | | | | | | ✓ | |
| Résultat de **l'électroneuromyogramme (ENMG) anormal** confirmant la maladie | | | | | | | | | ✓ | |
| **Certificat médical du spécialiste** précisant :<br>▪ la nature et l'historique détaillés depuis l'origine de l'affection ayant conduit à la greffe d'organe<br>▪ la date d'inscription sur la liste officielle d'attente de greffe d'organe | | | | | | | | | | ✓ |
| Le cas échéant : **compte rendu de l'hospitalisation** concernant la transplantation ou concernant l'allogreffe de moelle hématopoïétique | | | | | | | | | | ✓ |

**Nous ne sommes engagés que par les déclarations et pièces qui nous sont transmises.**

Nous nous réservons le droit de demander toutes pièces complémentaires que nous jugeons nécessaires pour procéder au versement des prestations y compris après paiement de celles-ci. Toute somme versée à tort sera réclamée.

## Comment se passe un contrôle médical ?

Nous pouvons procéder à un contrôle médical avant ou après le paiement des prestations lorsque celles-ci sont liées à l'état de santé. Nous pouvons réaliser, une expertise à notre charge, effectuée par le professionnel de santé de notre choix.

Notre médecin-conseil n'est pas tenu par les décisions prises par la Sécurité sociale.

Les médecins que nous missionnons doivent pouvoir constater votre état de santé à toute période.

Sous peine de déchéance de garantie et lorsque vous êtes en état d'incapacité ou d'invalidité, les médecins doivent donc avoir un libre accès :

- à votre lieu de traitement

ou

- tous les jours ouvrables, à votre domicile.

Vous devez également vous rendre aux convocations des médecins que nous missionnons.

Si vous refusez ce contrôle médical, les garanties et les prestations seront interrompues et nous vous en informerons ainsi que votre employeur. Lors du contrôle médical, vous pouvez vous faire assister par un médecin de votre choix ou tout autre représentant.

**Nous nous réservons la possibilité, sur la base des conclusions du contrôle médical, de modifier ou d'interrompre le versement des prestations concernées.**

Avant de modifier ou d'interrompre le versement des garanties, nous vous informons, ainsi que votre employeur, des résultats du contrôle médical et des conséquences sur le versement des prestations concernées. En cas de contestation, vous pouvez adresser par lettre recommandée dans un délai de **10 jours** à compter de la réception de notre courrier (cachet de la poste faisant foi) :

- soit, votre volonté de demander un protocole arbitral pour bénéficier d'un arbitrage médical

### Comment se passe un protocole arbitral ?

- vous pouvez mentionner dans votre courrier le nom du médecin ou tout représentant qui vous assistera à vos frais dans le cadre de nouveau contrôle
- vous, ou la personne qui vous représente et le médecin que nous avons choisi, nommeront un médecin agissant en qualité d'arbitre, dans le cadre d'un protocole que nous signons ensemble
- faute d'entente sur ce choix, la désignation pourra être faite à la demande de la partie la plus diligente par le Président du tribunal compétent
- les honoraires du médecin-arbitre et les frais de sa nomination, s'il y a lieu, seront supportés par moitié. Nous nous engageons à nous en remettre ensemble aux conclusions du médecin-arbitre dans le cadre de cette procédure.

- soit, votre volonté de porter votre contestation devant le tribunal compétent, en vue d'obtenir, la désignation d'un expert judiciaire à vos frais.

**Les conclusions permettront de déterminer si nous assurons ou non le remboursement des prestations. Les sommes versées à tort devront nous être restituées.**

## Le cumul de mes prestations

En cas d'arrêt de travail (incapacité ou invalidité), le cumul des prestations (en montant net) versées par :

| la Sécurité sociale* | + | **nous** | + | tout autre organisme | + | France Travail | + | l'employeur | **est ≤ à votre salaire net** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*** la majoration pour tierce personne ou de la prestation complémentaire pour recours à une tierce personne ne sont pas prises en compte dans ce calcul.**

Les prestations versées au titre des garanties incapacité temporaire ou invalidité et incapacité permanente ont pour objet de couvrir tout ou partie de votre perte de salaire. Elles ont un caractère indemnitaire.

**Si les prestations versées sont supérieures au salaire net, le différentiel devra nous être remboursé.**

**Qu'est-ce que le salaire net ?**

- il s'agit du salaire qui nous a été communiqué au moment de la déclaration d'arrêt de travail
- il est déterminé à la date de l'arrêt de travail et peut être éventuellement revalorisé dans les conditions prévues au contrat d'assurance.

**Par ailleurs, le montant des prestations versées au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne peut être supérieur à celui qui serait versé en cas de maladie ou d'accident de la vie privée.**

**Les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale peuvent être réduites ou suspendues dans les cas suivants :**

- **paiement d'une rente accident du travail ou maladie professionnelle**

**ou**

- **dans le cadre de sa politique de contrôle des arrêts de travail et de lutte contre les déclarations tardives.**

**Dans ce cas, les indemnités journalières complémentaires que nous vous versons ne compenseront pas cette minoration.**

## Plafonds de garantie

Au titre des garanties décès et perte totale et irréversible d'autonomie, le cumul des prestations que nous vous versons **ne peut excéder 4 000 000 €. Dans cette limite, sont compris les capitaux décès garantis, et le cas échéant les capitaux constitutifs des rentes à verser.**

Ces derniers sont calculés sur la base des indices suivants, en vigueur à la date du décès :

- des tables de mortalité règlementaires auxquelles s'ajoute, pour les rentes d'éducation, la loi de poursuite d'étude qui nous est propre (que nous tenons à votre disposition sur simple demande) ;
- du taux d'actualisation (ou d'intérêt technique).

**En cas de dépassement du plafond évoqué, et sous réserve que les garanties soient souscrites, le différentiel viendrait en déduction des prestations, dans l'ordre de priorité suivant :**

- **capital décès par accident de la circulation**
- **capital décès accidentel**
- **capital décès toutes causes**
- **capital constitutif de la rente de conjoint.**
- **capitaux constitutifs des rentes éducation.**

## Revalorisation

### Revalorisation des prestations décès

À compter de la date du décès et jusqu'à la date de réception des pièces justificatives, la prestation, qu'elle soit versée sous forme de capital ou de rente, est revalorisée dans les conditions prévues par la loi Eckert (article R.132-3-1 du Code des assurances).

### Revalorisation des prestations en cours de versement (arrêt de travail, invalidité ou décès)

Les prestations de base peuvent être revalorisées chaque 1er juillet après le 1er versement.

Sont concernées :

- la rente d'éducation
- la rente de conjoint
- les indemnités journalières
- la rente d'invalidité.

Le taux de revalorisation (unité de référence) est déterminé le cas échéant chaque année par notre conseil d'administration.

La revalorisation est payable à la même échéance que la prestation de base.

### Revalorisation de la base des prestations en cas de décès pendant une période d'arrêt de travail ou d'invalidité

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) à la suite d'un arrêt de travail, la rémunération de base est revalorisée :

- dès le 1er juillet qui suit la date d'arrêt de travail
- dans le même rapport que celui existant entre la valeur de l'unité de référence en vigueur :
  - à la date du décès ou à la date de l'exigibilité du capital en cas de perte totale et irréversible d'autonomie

    et
  - à la date d'arrêt de travail.

### Poursuite de la revalorisation des prestations en cours à la date d'effet du contrat

À la demande de votre employeur, vos prestations en cours de service peuvent être revalorisées à compter de la date d'effet du contrat.

Le pourcentage d'augmentation de l'unité de référence est calculé par rapport à la valeur de l'unité de référence en vigueur au 1er juillet qui précède la date d'effet du contrat.

En l'absence de dispositions spécifiques, nous ne revalorisons pas les prestations.

### Paiement des prestations

**Tant que votre contrat de travail est en vigueur**, les prestations sont versées à votre employeur. Nous sommes ainsi valablement libéré de nos obligations à votre égard.

**Après la rupture de votre contrat de travail ou de votre classement dans l'une des catégories d'invalide définie par la Sécurité sociale ou de reconnaissance par cet organisme d'une incapacité permanente dont elle fixe le taux** :

- **le montant des prestations est limité** à votre salaire net imposable, calculé sur la même base que celle définie à l'article « Base de calcul de mes prestations »et revalorisé dans les conditions mentionnées dans la présente notice d'information,
- **le montant des prestations vous est versé** directement après déduction des prélèvements (C.S.G - C.R.D.S - Impôt à la source) éventuellement applicables dont nous avons la charge du précompte et selon les taux en vigueur lors du versement.

# DÉFINITIONS DES GARANTIES ET EXCLUSIONS

**Le détail des garanties souscrites par votre employeur et le montant des prestations figurent dans le tableau des garanties.**

Les garanties ont pour objet le versement de prestations en cas de :

- incapacité (arrêt de travail) ou invalidité après indemnisation de la Sécurité sociale
- maladie redoutée
- décès ou perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)

Les prestations sont versées selon les modalités décrites ci-dessous **lorsque les garanties sont souscrites.**

## Les garanties décès

| Garantie décès et PTIA **toutes causes** | Garantie décès et PTIA **accidentel** | Garantie décès et PTIA **par accident de la circulation** | Garantie « **double effet** » |
|---|---|---|---|
| Quelle que soit la cause du décès ou de la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) | La cause du décès ou de la PTIA est en lien avec un accident | La cause du décès ou de la PTIA est en lien avec un accident de la circulation au sens du contrat | L'assuré et son (sa) conjoint(e) / concubin(e) / partenaire de PACS décèdent simultanément ou à moins de 12 mois |

| Garantie **prédécès du conjoint** | Garantie **frais d'obsèques** | Garantie **rente de conjoint** | Garantie **rente d'éducation** |
|---|---|---|---|
| L'assuré perd son (sa) conjoint(e) / concubin(e) / partenaire de PACS | Un capital est versé à la personne qui a réglé les frais d'obsèques | Le (la) conjoint(e) / concubin(e) / partenaire de PACS perçoit un complément de revenu (rente) de façon temporaire ou viagère ou substitutif | Le(s) enfant(s) perçoi(ven)t un revenu (rente) temporaire |

## Garantie décès toutes causes

Cette garantie a pour objet de verser un capital au(x) bénéficiaire(s) que vous avez désigné(s) en cas de décès.

Son montant peut varier en fonction de votre situation de famille au jour du décès.

### Comment sont désignés les bénéficiaires si je n'ai pas fait de choix ?

Ordre des bénéficiaires par défaut :

En l'absence de désignation particulière de bénéficiaire, les capitaux décès, hors majorations pour enfants à charge ou le cas échéant ascendants à charge, sont versés dans l'ordre de priorité suivant :

- à votre conjoint non séparé de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil)
- à défaut à votre partenaire de PACS
- à défaut à votre concubin
- à défaut, à vos enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux
- à défaut, à vos ascendants à charge, par parts égales entre eux et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité
- à défaut, à vos parents par parts égales entre eux et, en cas de décès de l'un d'eux, au survivant pour la totalité
- à défaut, à vos héritiers à proportion de leurs parts héréditaires.

**A noter** : La part de capital correspondant aux majorations pour enfants à charge ou ascendants à charge est versée, par parts égales, directement aux enfants ou ascendants, ou le cas échéant, au représentant légal agissant pour leur compte et en leur nom.

## Garantie décès accidentel

Cette garantie a pour objet de verser un « capital supplémentaire » au « capital décès toutes causes » lorsque le décès est consécutif à un accident survenu **dans les 12 mois qui suivent cet accident**.

Le capital est versé au(x) même(s) bénéficiaire(s) que celui ou ceux de la garantie décès toutes causes.

**Les bénéficiaires doivent apporter la preuve de l'accident et du lien de causalité direct entre celui-ci et votre décès.**

## Garantie décès par accident de la circulation

Cette garantie a pour objet de verser un capital supplémentaire au « capital décès toutes causes » et au « capital décès accidentel », lorsque le décès est consécutif à un accident de la circulation survenu dans les 12 mois qui suivent cet accident.

Le capital est versé dans les mêmes conditions que le « capital décès accidentel ».

**Les exclusions relatives au décès accidentel s'appliquent en cas d'accident de la circulation.**

**Les accidents survenus lorsque l'assuré réalise une infraction au Code de la route en tant que conducteur sont exclus.**

**Les bénéficiaires doivent apporter la preuve de l'accident et du lien de causalité direct entre celui-ci et votre décès.**

## Garantie perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) toutes causes

**Rôle du Médecin conseil concernant la PTIA toutes causes et la PTIA accidentelle**
**Il est précisé que notre médecin-conseil n'est pas tenu par les décisions prises par la Sécurité sociale, et se réserve la possibilité de vous soumettre à un contrôle médical dans les conditions prévues à l'article « Comment se passe un contrôle médical ». En cas de contestation, vous pouvez, le cas échéant, mettre en œuvre la procédure d'arbitrage prévue à ce même article.**

Cette garantie a pour objet de verser par anticipation et à votre demande le capital prévu en cas de décès toutes causes lorsque :

- nous vous reconnaissons en invalidité de 3ème catégorie au sens de la Sécurité sociale (incapable d'exercer une profession quelconque et dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer l'ensemble des actes ordinaires de la vie courante) et que vous percevez une pension d'invalidité de la Sécurité sociale à ce titre
- ou que nous reconnaissons un taux d'incapacité permanente de 100% au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et que vous êtes dans l'obligation de recourir à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante. Vous devez, en outre, percevoir une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle de 100% majorée pour assistance d'une tierce personne.

L'état de santé doit avoir un caractère définitif et non susceptible d'amélioration.

**Le capital est exigible à la date de notre reconnaissance du début de la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA). Le montant du capital est déterminé en fonction de votre situation familiale au jour de la reconnaissance de l'état de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA).**

A qui sont versés le capital perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) ainsi que les majorations pour enfant à charge ou ascendants à charge ?

Les sommes vous sont directement versées ou le cas échéant à votre représentant légal. Ce versement **met fin à la garantie décès toutes causes.**

## Garantie perte totale et irréversible d'autonomie accidentelle (PTIAA)

Cette garantie a pour objet de verser par anticipation et à votre demande un capital supplémentaire au capital perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) toutes causes lorsque la perte totale et irréversible d'autonomie est consécutive à un accident et qu'elle survient dans les 12 mois qui suivent cet accident.

Il appartient à votre représentant légal ou à vous même d'apporter la preuve de l'accident et du lien de causalité direct entre celui-ci et la perte totale et irréversible d'autonomie accidentelle (PTIAA).

Le capital est exigible à la date de notre reconnaissance du début de la perte totale et irréversible d'autonomie par accident (PTIAA). **Son versement met fin à la garantie décès accidentel**.

**La perte totale et irréversible d'autonomie accidentelle (PTIAA) doit être reconnue dans les termes identiques à la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) toutes causes.**

**La personne en situation de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) avant l'accident ne peut bénéficier de cette garantie.**

## Garantie perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) par accident de la circulation

Cette garantie a pour objet de verser un capital supplémentaire au capital perte totale et irréversible d'autonomie accidentelle (PTIAA), lorsque celle-ci est consécutive à un accident de la circulation survenu dans les 12 mois qui suivent cet accident. En cas de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) consécutif à l'accident de circulation, le capital prévu en cas de décès par accident de la circulation peut vous être versée par anticipation. **Son versement met fin à la garantie décès par accident de la circulation.**

Le capital est versé dans les mêmes conditions que la garantie perte totale et irréversible d'autonomie accidentelle (PTIAA).

**Les exclusions relatives à la perte totale et irréversible d'autonomie accidentelle (PTIAA) s'appliquent en cas d'accident de la circulation.**

**Les accidents survenus lorsque l'assuré réalise une infraction au Code de la route en tant que conducteur sont exclus.**

**La perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) par accident de la circulation doit être reconnue dans les termes identiques à la perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) toutes causes.**

**Les personnes en situation de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) antérieurement à l'accident de circulation ne peuvent bénéficier de cette garantie.**

**Les bénéficiaires doivent apporter la preuve de l'accident et du lien de causalité direct entre celui-ci et votre perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA).**

## Garantie « double effet »

Cette garantie a pour objet de verser, en cas de décès du conjoint simultanément ou postérieurement au vôtre, un capital à vos enfants à charge au jour de votre décès, et à la charge du conjoint au jour de son décès.

Le capital est versé par parts égales entre eux.

Est considéré comme :

- simultané, le décès du conjoint qui survient dans les 24 heures qui suivent ou qui précèdent votre décès
- postérieur, le décès du conjoint qui survient au maximum dans les 365 jours qui suivent votre décès.

Le capital est versé :

- **si le contrat est toujours en vigueur à la date du décès du conjoint**
- **et s'il n'a pas liquidé sa pension d'assurance vieillesse d'un régime obligatoire quel qu'en soit le motif. Si sa situation ne permet pas d'ouvrir droit à une pension d'assurance vieillesse d'un régime obligatoire, celle-ci est appréciée comme s'il avait exercé une activité professionnelle.**

## Garantie prédécès du conjoint

Cette garantie a pour objet de vous assurer un capital en cas de décès de votre conjoint.

**Cette garantie cesse le jour du 65e anniversaire de votre conjoint.**

## Garantie frais d'obsèques

Cette garantie a pour objet de verser un capital à la personne qui a engagé les frais de vos obsèques, ceux de votre conjoint ou de votre enfant à charge âgé de 12 ans ou plus, dans les limites qui figurent au tableau des garanties.

**En tout état de cause, notre prise en charge est limitée aux frais réellement engagés.**

## Garantie rente de conjoint

Cette garantie a pour objet de verser, à votre décès, une rente viagère ou une rente temporaire à votre conjoint survivant qui remplit les conditions suivantes :

### Dispositions communes aux rentes temporaires et viagères

Le versement de la rente est conditionné à la déclaration sur l'honneur du bénéficiaire chaque année que sa situation de famille n'a pas évolué (mariage, concubinage, PACS).

Cette déclaration doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance complet datant de moins de 3 mois ou d'une copie de l'avis d'imposition.

Le versement de la rente peut être suspendu si cette déclaration n'est pas renvoyée dans les **30 jours** suivant la date de notre demande et jusqu'à ce que nous ayons réceptionné la déclaration.

- Si la déclaration est renvoyée au plus tard dans les **6 mois** suivant la date de notre demande, le paiement de la rente sera repris avec l'antériorité à réception de la déclaration
- Si la déclaration n'est pas renvoyée dans les **6 mois** suivant la date de notre demande, le versement de la rente ne reprendra qu'à compter de la date de réception des documents sans reprise de l'antériorité, sous réserve de notre préjudice et sans contrevenir aux dispositions relatives à la prescription.

### Rente viagère

Cette rente prend effet au 1er jour du mois suivant la date de votre décès. La rente est payable par trimestre civil, à terme échu tant que son bénéficiaire est en vie.

Le droit à la rente cesse à la fin du trimestre en cours en cas de mariage, PACS, concubinage du bénéficiaire de la rente.

Le montant de la rente est calculé de manière différente selon les catégories du personnel assuré :

| Personnel non-cadre | Personnel cadre |
|---|---|
| Salaire annuel brut (Tel que défini dans la base de calcul des prestations) x (60- âge à la date du décès, par différence entre l'année de naissance du bénéficiaire, et l'année de décès) x N (Pourcentage fixé par le tableau des garanties) | Salaire annuel brut (Tel que défini dans la base de calcul des prestations) x (65- âge à la date du décès, par différence entre l'année de naissance du bénéficiaire, et l'année de décès) x N (Pourcentage fixé par le tableau des garanties) |

### Rente temporaire

Cette rente est versée à partir du 1er jour du mois qui suit votre décès et tant que :

- votre époux(se) survivant(e) ne remplit pas les conditions d'attribution de la pension de réversion du régime de retraite AGIRC-ARRCO
- votre partenaire de PACS ou votre concubin n'a pas atteint l'âge auquel il aurait pu prétendre à cette réversion s'il avait été marié avec vous
- la situation familiale du bénéficiaire de la rente n'a pas évolué (mariage, concubinage, PACS)
- le bénéficiaire est en vie.

La rente est payable par trimestre civil à terme échu.

Le montant de la rente est calculé de manière différente selon les catégories du personnel assuré de la manière qui suit :

| Personnel non-cadre | Personnel cadre |
|---|---|
| *Salaire brut* x (âge à la date du décès, par différence entre l'année de naissance du bénéficiaire, et l'année de décès - 20) x M (Pourcentage fixé par le tableau des garanties) | *Salaire brut* (Tel que défini dans la base de calcul des prestations) x (âge à la date du décès, par différence entre l'année de naissance du bénéficiaire, et l'année de décès - 25) x M (Pourcentage fixé par le tableau des garanties) |

### Capital substitutif aux rentes

Le contrat prévoit le versement d'un capital substitutif lorsque votre décès n'ouvre pas droit au versement des rentes viagères ou temporaires.

Le capital est versé au(x) même(s) bénéficiaire(s) que celui ou ceux de la garantie décès toutes causes.

## Garantie rente d'éducation

Cette garantie a pour objet de verser une rente temporaire d'éducation à vos enfants à charge à votre décès ou perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA).

Elle est versée au représentant légal de l'enfant ou directement à l'enfant à charge, à sa demande, s'il a la capacité juridique.

Elle prend effet au 1er jour du mois suivant la date de votre décès et est payable par trimestre civil, à terme échu.

Elle cesse à la fin du trimestre au cours duquel le bénéficiaire :

- n'est plus à charge,
- atteint l'âge fixé au tableau des garanties,

ou

- décède.

Lorsque le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire (rente dite « progressive »), la majoration intervient au 1er jour du trimestre civil suivant l'anniversaire de l'enfant.

**Le montant annuel de la rente d'éducation est fixé en pourcentage de la base de calcul des prestations.**

Cette rente d'éducation est versée à titre viager pour les enfants en situation de handicap tels que définis dans le lexique au paragraphe « enfants à charge ».

En cas de perte totale et irréversible d'autonomie telle que définie à l'article « Garantie Perte totale et irréversible d'autonomie toutes causes », vous pouvez demander à bénéficier de la rente d'éducation par anticipation, dès lors que votre enfant satisfait aux conditions requises.

La date d'effet de la rente est fixée au premier jour du mois civil qui suit la date de la demande.

**Le versement de la rente d'éducation en cas de perte totale et irréversible d'autonomie met fin à la garantie « rente d'éducation » en cas de décès.**

### Majoration orphelin

Si, consécutivement à votre décès :

- votre enfant est orphelin de ses 2 parents

ou

- alors que le contrat est toujours en vigueur, le dernier parent décède dans les 365 jours qui suivent et que la rente d'éducation est toujours en cours de versement

la rente peut être majorée selon les modalités prévues au tableau des garanties.

**La perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) est assimilée au décès dans le cadre de la majoration orphelin.**

# Les garanties arrêt de travail

| Garantie **incapacité temporaire de travail** | Garantie **invalidité ou incapacité permanente** |
|---|---|
| Impossibilité **temporaire** de travailler ou d'effectuer certaines tâches de votre emploi après une maladie ou un accident (arrêt de travail) | Impossibilité **permanente** de travailler ou d'effectuer certaines tâches de votre emploi à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (constatée par le médecin conseil de la Sécurité Sociale et traduite en % de perte de capacité) |

## Définitions des garanties

Les garanties incapacité temporaire de travail et invalidité permanente ont pour objet de vous indemniser lorsque vous êtes contraints d'interrompre partiellement ou totalement votre activité par suite de maladie ou d'accident.

Ces garanties s'appliquent aux arrêts de travail :

- qui ouvrent droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale et
- que nous constatons médicalement et reconnaissons

sous réserve des conditions décrites au paragraphe « Comment se passe un contrôle médical ? ».

Les prestations en espèces de la Sécurité sociale s'entendent comme celles versées au titre de l'assurance maladie ou au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

**Les congés de maternité (y compris les 14 jours de congé pathologique), de paternité ou d'adoption indemnisés par la Sécurité sociale n'entrent pas dans le champ de la garantie.**

## Garantie incapacité temporaire de travail

### Définition

Vous êtes considéré en incapacité temporaire de travail lorsque vous cessez votre travail à la suite de maladie ou d'accident et que vous percevez des indemnités de la Sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. Par ailleurs, pendant votre incapacité temporaire de travail, vous ne devez pas exercer une activité de quelque nature que ce soit, qu'elle soit rémunérée ou non, sauf si vous avez obtenu une autorisation préalable de votre médecin lors de votre arrêt de travail initial ou lors de sa prolongation.

La garantie peut compléter le salaire partiel que votre employeur maintient dans le cadre de votre convention ou accord collectif.

### Reprise du travail pour motif thérapeutique

Les arrêts de travail en mi-temps thérapeutique sont pris en charge lorsqu'ils donnent lieu à des indemnités journalières de la Sécurité sociale ainsi qu'au versement d'un salaire par votre employeur dans **les limites fixées aux paragraphes « Cessation du versement des prestations » et « Le cumul de mes prestations ».**

### Rechute

*sous réserve de percevoir des indemnités journalières de la Sécurité sociale.

Pour les affections de longue durée, le délai de 2 mois est porté à **6 mois**.

La garantie en vigueur à la date du 1er arrêt de travail est retenue pour le calcul des prestations.

### Paiement et durée des prestations

Le versement des indemnités journalières est subordonné à la présentation des justificatifs mentionnés à l'article « Conditions de règlement de mes prestations et pièces justificatives » et débute à l'issue d'une période d'incapacité temporaire de travail dénommée « franchise continue », correspondant à un nombre de jours consécutifs d'arrêt de travail. Le cas échéant, cette franchise peut être réduite en cas d'hospitalisation, d'accident de la vie privée ou du travail ou de maladie professionnelle.

Le délai de franchise applicable est précisé au tableau de garanties.

### Cessation du versement des prestations

Dès que l'une des situations suivantes se produit, l**es indemnités journalières cessent d'être versées :**

- à la date à laquelle prennent fin les indemnités journalières servies par la Sécurité sociale, y compris en cas de suspension
- le jour de votre reprise du travail sauf en cas de reprise du travail pour motif thérapeutique
- en cas de contrôle médical, à la date à laquelle vous ne justifiez plus d'une incapacité au sens du contrat d'assurance
- lorsque vous n'êtes plus en incapacité de travail au sens du contrat d'assurance,
- en tout état de cause, au 1095e jour d'arrêt de travail, sauf prolongation en cas de reprise à temps partiel thérapeutique, dans la limite d'1 an
- à la date de la reconnaissance de votre invalidité ou de votre incapacité permanente
- à la date de votre refus de vous soumettre au contrôle médical conformément au paragraphe « Comment se passe un contrôle médical ? » sauf cas fortuit et de force majeure,
- à compter de la date d'effet de votre pension de retraite servie par un régime obligatoire, sauf si vous êtes en situation de cumul emploi-retraite
- à la date de votre décès.

## Garantie invalidité ou incapacité permanente

### Définition

Si après un accident ou une maladie, vous êtes atteint d'une invalidité, que nous constatons médicalement, et reconnaissons, réduisant partiellement ou totalement votre capacité à exercer une activité professionnelle et que :

| Nous vous reconnaissons comme invalide au sens de la Sécurité sociale et vous percez de cet organisme une pension d'invalidité : | | Nous vous reconnaissons comme invalide à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (ATMP) avec une incapacité fonctionnelle au moins égal à 33 % |
|---|---|---|
| **En invalidité 1re catégorie** : vous pouvez exercer une activité professionnelle rémunérée | <=> | Incapacité permanente correspondante à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % |
| **En invalidité 2e catégorie :** vous êtes dans l'incapacité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque | <=> | Incapacité permanente correspondante à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 66 % |
| **En invalidité 3e catégorie :** vous êtes dans l'incapacité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque et vous êtes dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie | <=> | Incapacité permanente correspondante à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 66 % et perception d'une allocation de tierce personne de la Sécurité sociale |

**A noter :**

**Aucune prestation n'est due si le taux d'incapacité est ou devient inférieur à 33% (sauf dispositions particulières au tableau des garanties).**

**Vous ne pouvez pas bénéficier des prestations de la garantie invalidité ou incapacité permanente si vous pouvez faire valoir vos droits à la retraite à taux plein (sauf dans le cas d'une poursuite d'activité partielle salariée).**

### Paiement et durée des prestations

Le montant de la rente d'invalidité est fixé en pourcentage de la base de calcul des prestations en incluant les prestations versées par la Sécurité sociale et selon les précisions prévues au tableau de garanties.

Les rentes complémentaires d'invalidité vous sont versées mensuellement à terme échu. Le 1er et le dernier paiement peuvent, alors, être proratisés.

### Cessation du versement des prestations

Dès que l'une des situations suivantes se produit, les rentes d'invalidité cessent d'être versées :

- à la date à laquelle cessez de percevoir de la Sécurité sociale une pension d'invalidité ou une rente d'incapacité au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
- à la date à laquelle vous ne justifiez plus d'un état d'invalidité ou d'incapacité permanente au sens du contrat d'assurance
- à la date de votre refus de vous soumettre au contrôle médical que nous demandons conformément à l'article « Comment se passe un contrôle médical ? », sauf cas fortuit et de force majeure
- à compter de la date d'effet de votre pension de retraite servie par la Sécurité Sociale
- à la fin du trimestre au cours duquel vous atteignez l'âge pour bénéficier de votre retraite à taux plein du régime obligatoire (sauf en cas de poursuite d'une activité partielle salariée dès lors que la condition de versement des rentes d'invalidité du régime obligatoire continue d'être remplie)
- à votre décès.

# La garantie maladies redoutées

## Objet de la garantie

Cette garantie est assurée par la Caisse Mutuelle d'Assurances sur la Vie, Société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 784 647 307, Siège : 21 rue Laffitte - 75009 Paris.

Elle a pour objet de vous verser un capital en cas de :

- premier diagnostic de la maladie de Parkinson, d'un accident vasculaire cérébral (AVC), d'un infarctus du myocarde, du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ou d'une sclérose latérale amyotrophique (SLA)
- diagnostic d'un stade avancé ou invalidant d'un cancer, de la maladie d'Alzheimer, d'une sclérose en plaques invalidante ou d'une insuffisance rénale grave
- inscription sur la liste d'attente de greffe d'organe ou de la réalisation d'une greffe d'organe

Nous entendons par premier diagnostic, la première constatation médicale d'une affection établie et justifiée de manière impartiale par une autorité médicale compétente.

Le premier diagnostic ou le diagnostic d'un stade avancé ou invalidant doit intervenir pendant la période de garantie. Il correspond à la date définie pour chaque maladie redoutée et mentionnée sur les documents médicaux constatant l'affection dont vous souffrez.

## Définition et diagnostic des maladies redoutées

Le diagnostic doit être établi par des praticiens habilités, diplômés d'Etat, inscrits au registre préfectoral et exerçant en France.

La reconnaissance d'une maladie redoutée est effectuée par notre médecin conseil.

**Nous ne versons aucune prestation pour des maladies autres que celles énumérées ci-après.**

### Cancer

Toute tumeur à développement anarchique qui franchit, sans les respecter, les limites de son tissu originel ainsi que les tissus avoisinants. Cette extension incontrôlée des cellules malignes envahit le tissu normal et peut propager à distance des métastases.

Les tumeurs hématopoïétiques, les leucémies, les lymphomes, la maladie de Hodgkin, la maladie de Kahler sont assimilés au cancer, **à l'exception de certaines formes spécifiques précisées ci-après**.

Les mélanomes malins sont également assimilés au cancer à la condition qu'ils soient étendus au-delà de l'épiderme (tumeur classée pT2 ou plus selon la classification internationale TNM, soit respectivement un indice de Clark de niveau III avec un indice de Breslow supérieur à 0,75 mm d'épaisseur verticale).

**N'entrent pas dans cette définition :**

- **les tumeurs bénignes ou précancéreuses**
- **les tumeurs non-invasives et les tumeurs dites « in situ » (Tis)**
- **les tumeurs de la prostate qui n'ont pas atteint, au moins, le stade T2N0M0 de la classification TNM**
- **la dysplasie cervicale CIN I-III**
- **le carcinome de la vessie stade Ta (carcinome papillaire non invasif)**
- **le carcinome papillaire de la thyroïde localisé à la glande thyroïde ainsi que le carcinome folliculaire de la thyroïde, stade histologique T1a (tumeur dont le diamètre est inférieur ou égal à 1 cm), sauf en cas de présence d'envahissement locorégional et/ou de métastases à distance**
- **la leucémie lymphoïde chronique (LLC) de stade A et B selon la classification de Binet**
- **tous les cancers primitifs de la peau autres que le mélanome malin étendu au-delà de l'épiderme**

La date du diagnostic d'un stade avancé est la date à laquelle la tumeur maligne est confirmée par l'examen anatomopathologique définitif.

### Maladie de Parkinson

Affection chronique neurodégénérative se caractérisant par la disparition progressive de certains neurones dans le cerveau ainsi que par une altération clinique permanente de la fonction motrice avec tremblements associés, raideur musculaire et instabilité posturale.

La dégénérescence neuronale peut entraîner la diminution de la production de dopamine dans une région essentielle au contrôle des mouvements. Cette maladie touche avant tout les fonctions motrices.

**N'entre pas dans cette définition, tout autre syndrome extrapyramidal ou parkinsonien, tels que d'origine toxique, médicamenteux, traumatique, secondaire.**

**Il en est de même pour :**

- **les tremblements essentiels**
- **l'atrophie multi-systématisée**
- **la paralysie supra-nucléaire progressive**
- **la maladie à Corps de Lewy**

La date du premier diagnostic est la date de la consultation avec le médecin spécialiste et la date de réalisation d'un DAT SCAN confirmant la maladie de Parkinson.

### Maladie d'Alzheimer

Maladie neurodégénérative caractérisée par une perte progressive de la mémoire et de certaines fonctions intellectuelles (cognitives) conduisant à des répercussions dans les activités de la vie quotidienne.

Les symptômes évoluent dans le temps et leur évolution varie d'une personne à l'autre.

Les troubles de la mémoire forment le symptôme le plus courant. Ils doivent être associés à un autre trouble des fonctions cognitives pour le diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Il peut s'agir de troubles du langage (aphasie), de difficultés à effectuer certains gestes (apraxie), de la perte de la reconnaissance des objets ou des personnes (agnosie), de la perte des fonctions exécutives (capacité à adapter son comportement à un contexte donné).

L'évaluation du degré de gravité de l'atteinte cognitive globale avec le test MMS ou Mini Mental State doit établir un score inférieur ou égal à 20.

**N'entrent pas dans cette définition :**

- **les atteintes cognitives globales dont le résultat au test Mini Mental State (MMS) est supérieur à 20**
- **toutes les autres causes d'atteinte cognitive**

La date du diagnostic d'un stade avancé ou invalidant est la date de la consultation avec le médecin spécialiste et la date de réalisation d'une imagerie cérébrale confirmant la maladie d'Alzheimer.

### Sclérose en plaques invalidante

Affection du système nerveux central évoluant par plusieurs poussées, authentifiée par des éléments cliniques et paracliniques, et entraînant à plus ou moins long terme des déficits neurologiques permanents objectifs et invalidants avec un score Expanded Disbility Status Scale (score EDSS) supérieur ou égal à 5.

La date du diagnostic d'un stade avancé ou invalidant est la date de la consultation neurologique et la date de l'IRM (imagerie par résonance magnétique) anormale confirmant la sclérose en plaques.

### Accident vasculaire cérébral (AVC)

Mort du tissu cérébral (ischémie) consécutive à une mauvaise vascularisation (thrombose) ou à une hémorragie.

**N'entrent pas dans cette définition :**

- **les accidents ischémiques transitoires**
- **les accidents vasculaires cérébraux d'origine traumatique, médicamenteux, toxique**

La date du premier diagnostic est la date de l'hospitalisation en neurologie ou aux urgences ou la date de la consultation avec le neurologue confirmant l'accident vasculaire cérébral (AVC).

### Infarctus du myocarde

Mort d'une portion variable du muscle cardiaque consécutive à l'obstruction de sa vascularisation.

Sont assimilés à un infarctus du myocarde, les cas ne répondant que partiellement à la définition ci-avant, à la condition que vous ayez été traité par une thrombolyse intraveineuse ou par une angioplastie d'une artère coronaire en urgence.

**Les autres syndromes coronariens aigus, notamment l'angor instable, ne correspondent pas à cette définition.**

La date du premier diagnostic est la date de l'hospitalisation en cardiologie ou aux urgences ou la date de la consultation avec le cardiologue confirmant l'infarctus du myocarde.

### Insuffisance rénale grave

Diminution irréversible du débit de filtration glomérulaire (inférieur à 15 ml/min/1,73 $m^2$) nécessitant des séances de dialyse régulières ou un transplant rénal.

Cette diminution doit évoluer depuis plus de trois mois.

L'examen de référence est le calcul du débit de filtration glomérulaire qui utilise le taux de créatininémie et qui permet de distinguer 5 stades :

- Stade I : le débit est supérieur à 90 ml/min/1,73 $m^2$ : maladie rénale avec atteinte de l'épuration
- Stade II : débit entre 60 et 89 ml/min/1,73 m2 : insuffisance rénale légère
- Stade IIIA : débit entre 45 et 59 ml/min/1,73 m2 : insuffisance rénale modérée
- Stade IIIB : débit entre 30 et 44 ml/min/1,73 m2 : insuffisance rénale modérée
- Stade IV : débit entre 15 et 29 ml/min/1,73 m2 : insuffisance rénale sévère
- Stade V : débit inférieur à 15 ml/min/1,73 m2 : insuffisance rénale terminale ou grave

**N'entrent pas dans le champ de la présente définition :**

- **les stades 1 à 4 de l'insuffisance rénale : débit de filtration glomérulaire supérieur ou égal à 15 ml/min/1,73 m2)**
- **l'insuffisance rénale secondaire à une autre maladie redoutée prévue au présent paragraphe**

La date du diagnostic d'un stade avancé ou invalidant est la date de la consultation avec le néphrologue confirmant l'insuffisance rénale terminale de stade 5 (débit de filtration glomérulaire inférieur à 15 ml/min/1,73 $m^2$).

### Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)

Rétrovirus qui s'attaque aux cellules du système immunitaire, les détruit ou les rend inefficaces.

L'évolution de l'infection entraîne un affaiblissement du système immunitaire et une vulnérabilité accrue aux infections opportunistes et aux affections tumorales.

La date du premier diagnostic est la date de la première analyse de sang, réalisée en laboratoire, qui permet de détecter la présence d'anticorps anti-VIH.

### Sclérose latérale amyotrophique (SLA)

Maladie neurodégénérative des motoneurones caractérisée par une dégénérescence progressive des motoneurones du cortex cérébral avec destruction consécutive du faisceau pyramidal (atteinte du premier motoneurone) et de ceux de la corne antérieure de la moelle épinière avec destruction des unités motrices associées (atteinte du deuxième motoneurone).

Elle provoque une paralysie progressive de l'ensemble de la musculature squelettique des membres, du tronc (y compris les muscles respiratoires) et de la tête.

La date du premier diagnostic est la date de l'électroneuromyogramme (ENMG) anormal confirmant la sclérose latérale amyotrophique (SLA).

### Greffe d'organe

Toute transplantation ou inscription sur une liste officielle d'attente de greffe des organes suivants :

- cœur
- poumon
- rein
- foie
- pancréas
- moelle osseuse

La date de l'opération est la date de la transplantation ou la date de l'inscription sur une liste officielle d'attente de greffe d'un des organes mentionnés ci-dessus.

## Diagnostic d'une autre maladie redoutée et rechute

En cas de premier diagnostic ou de diagnostic d'un stade avancé ou invalidant d'une maladie redoutée autre que celle initialement prise en charge par nos soins, nous vous verserons un nouveau capital s'il n'y a pas de lien de causalité entre la pathologie que nous avons pris en charge et celle nouvellement diagnostiquée.

**Vous devez prouver l'absence de relation directe entre la maladie redoutée initialement prise en charge et celle nouvellement diagnostiquée.**

**Par exception, nous ne vous verserons aucune prestation dans les cas suivants :**

- **diagnostic d'un stade avancé des cancers suivants : sarcome de Kaposi et tumeur invasive du col de l'utérus après notre prise en charge du virus de l'immunodéficience humaine (VIH)**
- **diagnostic d'un stade avancé ou invalidant d'une insuffisance rénale grave après notre prise en charge d'un cancer. Nous vous verserons néanmoins un nouveau capital en cas de diagnostic d'un stade avancé ou invalidant d'une insuffisance rénale grave à l'issue d'un délai de deux ans suivant la fin du traitement d'un cancer (hors myélome) que nous avons pris en charge**
- **transplantation rénale ou inscription sur une liste officielle d'attente de greffe d'organe rénale après notre prise en charge d'une insuffisance rénale grave**

**Nous ne vous verserons aucun capital en cas de rechute d'une maladie redoutée qui a fait l'objet d'un premier diagnostic ou d'un diagnostic d'un stade avancé ou invalidant et d'une indemnisation de notre part au cours de la période d'adhésion.**

**Il en est de même en cas de rechute d'une maladie redoutée dont le diagnostic a été établi avant la date de début de la garantie.**

Nous entendons par rechute, toute modification de votre état dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la pathologie.

Par dérogation, nous vous verserons un nouveau capital en cas de diagnostic d'un second cancer, quelle qu'en soit la forme, au terme d'un délai de cinq ans suivant le diagnostic d'un stade avancé d'un cancer que nous avons pris en charge.

# Les exclusions

| | GARANTIES | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sont exclus des garanties les sinistres qui résultent :** | **Décès** [1] | **Décès accidentel et par accident de la circulation et PTIA accidentelle et par accident de la circulation** | **Incapacité temporaire de travail – invalidité** | **Maladies redoutées** |
| **de faits intentionnels que vous avez provoqué (hors suicide)** | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **de la guerre étrangère ou de la guerre civile (qu'elle soit déclarée ou non)** | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **d'émeutes, d'insurrections, d'attentats, d'actes de terrorisme ou de sabotages quel que soit le lieu où se déroulent les faits et quels qu'en soient les protagonistes dès lors que vous y prenez une part active** | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **de la désintégration du noyau atomique ou de radiations ionisantes, quelles qu'en soient l'origine et l'intensité** | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **d'un déplacement ou séjour dans une zone, une région ou un pays « formellement déconseillé » ou « déconseillé sauf raison impérative » par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères français, sauf avec notre accord exprès sur la base des déclarations de l'employeur**<br>**si vous êtes déjà présent sur les lieux au moment de l'inscription dans la liste des pays / régions et/ou zones « formellement déconseillés » ou « déconseillées sauf raison impérative », l'exclusion ne s'applique qu'après un délai de 14 jours suivant l'inscription dudit pays/région et/ou zone** | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **de la conduite d'un véhicule terrestre ou maritime à moteur en l'absence de permis en état de validité tel qu'exigé par la réglementation, lorsque celle-ci impose d'en être titulaire** | ✓ | ✓ | ✓ | |
| **des conséquences de votre participation volontaire et violente à des évènements tels que rassemblements, manifestations sur la voie publique, mouvements populaires, rixes, jeux et paris, sauf si vous êtes en état de légitime défense** | | ✓ | ✓ | |
| **de la fabrication et manipulation d'explosifs, de munitions ou de feux d'artifices** | | ✓ | ✓ | |
| **d'un état d'imprégnation alcoolique, s'il est révélé qu'au moment de l'accident, vous aviez une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure au taux réglementaire en vigueur au jour du sinistre défini à l'article R. 234-1 du Code de la route, si vous êtes reconnu comme étant responsable de l'accident** | | ✓ | ✓ | ✓ |
| **d'usage de produits toxiques, ainsi que de stupéfiants, de psychotropes et plus généralement de toutes substances médicamenteuses, en l'absence ou en dehors des limites de la prescription médicale qui vous est délivrée et valable à la date de l'événement** | | ✓ | ✓ | ✓ |

| | GARANTIES | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Sont exclus des garanties les sinistres qui résultent :** | **Décès** (1) | **Décès accidentel et par accident de la circulation et PTIA accidentelle et par accident de la circulation** | **Incapacité temporaire de travail – invalidité** | **Maladies redoutées** |
| **de votre navigation aérienne :**<br>• **à bord d'un appareil non muni d'un certificat valable de navigabilité ou piloté par vous ou une personne ne possédant ni brevet, ni licence ou titulaire d'un brevet ou d'une licence périmée**<br>• **avec utilisation d'un deltaplane, d'un parapente, d'une montgolfière, d'un appareil ultra léger motorisé (U.L.M) de la pratique du saut à l'élastique, de saut en parachute ou tout engin ou pratique assimilés, sauf si ces pratiques ont été encadrées lors d'une initiation, d'un baptême ou d'une découverte et que la pratique de l'activité a fait l'objet d'un encadrement par du personnel qualifié, titulaire des brevets et autorisations règlementaires nécessaires à un tel encadrement, et avec l'utilisation de matériel homologué au cours d'un meeting, d'un raid sportif, d'un vol acrobatique, de vols sur prototypes d'une tentative de record, d'un essai préparatoire, d'un essai de réception, d'une compétition organisée dans un cadre officiel ou privé** | | ✓ | ✓ | |
| **de la participation dans un cadre officiel ou privé, à des concours ou essais, courses, matchs, compétitions, acrobaties, démonstration, lorsque cette participation comporte l'utilisation de véhicules, d'embarcations à moteur** | | ✓ | ✓ | |
| **de la pratique de toute activité sportive non représentée par une fédération sportive** | | ✓ | ✓ | |
| **de la pratique de sports à titre professionnel** | | ✓ | ✓ | |
| **de la pratique de toute activité sportive sans respecter les règles élémentaires de sécurité recommandées par les pouvoirs publics ou par la fédération du sport correspondant à l'activité** | | ✓ | ✓ | |
| **d'activités proposées dans le cadre d'un parc de loisirs, parc d'attractions, fête foraine, en cas de non-respect des consignes de sécurité affichées ou annoncées** | | ✓ | ✓ | |
| **d'activités professionnelles dans les airs, sous la mer et/ou sous la terre** | | ✓ | ✓ | |
| **des conséquences de mutilations, blessures, lésions qui sont de votre fait intentionnel ou le résultat d'une déficience mentale ou d'un accès de démence** | | | | ✓ |
| **des conséquences d'actes criminels ou illégaux** | | | | ✓ |
| **des conséquences d'attentats, d'émeutes, de mouvements populaires ou d'actes de guerre, quel que soit le lieu où se déroulent les faits et quels qu'en soient les protagonistes dès lors que vous y prenez une part active** | | | | ✓ |

(1) Décès = Garanties décès toutes causes, Perte totale et irréversible d'autonomie toutes causes, double effet, rente d'éducation, rente de conjoint, frais d'obsèques, prédécès du conjoint.

# LES COTISATIONS

## Comment sont payées les cotisations ?

Votre employeur est le seul responsable du paiement des cotisations. A ce titre, il procède lui-même à leur calcul à partir de la fiche de paramétrage DSN et à leur versement aux échéances prévues.

Les cotisations sont dues pendant toute votre durée d'inscription.

## Que se passe-t-il en cas de défaut de paiement des cotisations ?

Si le paiement n'intervient pas, les garanties sont suspendues **30 jours** après l'envoi de la lettre de mise en demeure à votre employeur et le contrat est résilié 10 jours après la date d'effet de la suspension.

La résiliation met fin aux garanties selon les modalités prévues au paragraphe « en cas de résiliation du contrat d'assurance ».

Le contrat **non résilié reprend effet à midi le lendemain du jour où nous ont été payées** les cotisations arriérées et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.

Dans tous les cas, les cotisations antérieures à la date de résiliation du contrat ou de cessation de l'inscription des assurés restent dues. Nous avons la faculté d'en poursuivre le recouvrement par tous moyens de droit.

# MAINTIEN DES GARANTIES

## En cas de suspension de mon contrat de travail

### Mes garanties sont-elles maintenues si la suspension de mon contrat de travail est rémunérée ?

Si vous êtes dans l'une des situations suivantes, vos garanties sont maintenues :

- bénéficiaires d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'un revenu de remplacement (activité partielle, reclassement, mobilité…) versé par votre employeur

**ou**

- en arrêt de travail, indemnisés à ce titre par le régime complémentaire de prévoyance que votre employeur finance au moins pour partie

**et que les cotisations continuent d'être réglées.**

Les évolutions de garanties sont applicables durant ce maintien de garanties.

La base de calcul de vos prestations intégrera les revenus de remplacement versés par votre employeur durant cette période.

En dehors de ces cas, les garanties sont suspendues en même temps que votre contrat de travail.

### Mes garanties sont-elles maintenues si la suspension de mon contrat de travail n'est pas rémunérée ?

**Le maintien de vos garanties est prévu par la règlementation ou la législation :**

Vos garanties continuent à s'appliquer si votre contrat de travail est suspendu et si vous bénéficiez d'un maintien de garanties prévu expressément par la réglementation ou la législation en vigueur.

Tant que vous remplissez les conditions ci-avant, vos garanties sont maintenues moyennant le paiement des cotisations.

Les évolutions de garanties sont applicables durant ce maintien de garanties.

**Le maintien de vos garanties n'est pas prévu par la règlementation ou la législation :**

En dehors des cas visés ci-dessus, vos garanties ne sont pas maintenues.

Elles sont suspendues dès le 1er jour de la suspension de votre contrat de travail.

## En cas de rupture de mon contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l'assurance chômage

### Mes garanties sont-elles maintenues au titre de la portabilité ?

Le Code de la sécurité sociale prévoit le maintien des garanties à titre gratuit si la rupture de votre contrat de travail n'est pas consécutive à une faute lourde et ouvre droit à indemnisation par France Travail. Ce maintien des garanties est appelé « portabilité des droits ».

Vous pouvez effectuer votre demande de maintien de garanties directement sur votre Espace Client ou en nous contactant par téléphone. Les justificatifs de prolongation de droits à portabilité devront être transmis chaque mois.

**Pendant combien de temps pouvez-vous en bénéficier ?**

**Prise d'effet :**
le lendemain de la date de rupture de votre contrat de travail

**Durée de 12 mois maximum :**
(en mois, arrondie au nombre supérieur)
tant que l'indemnisation chômage est versée
et :
- dans la limite de la durée de votre dernier contrat de travail
ou
- des derniers contrats de travail consécutifs

**Arrêt à la date de :**
- cessation du versement des allocations chômage par France Travail quelle qu'en soit la cause
- liquidation de votre pension de vieillesse du régime obligatoire
- cessation de la durée de maintien à laquelle vous avez droit
- résiliation du contrat d'assurance

Les modifications du contrat d'assurance vous sont appliquées.

**La base de calcul de vos prestations correspond à la période de référence des 12 mois précédant la cessation de votre contrat de travail.**

**A savoir : dans tous les cas, vous ne pourrez percevoir des indemnités (régime obligatoire compris) d'un montant supérieur à celui des allocations chômage perçues au titre de la même période.**

### Mes garanties sont-elles maintenues en cas de départ de mon entreprise ?

En tant qu'ancien salarié, vous pouvez bénéficier du maintien des garanties à titre individuel à l'issue de la période de portabilité ou dès votre départ de l'entreprise si vous ne pouvez prétendre à la portabilité de vos droits.

Vous devez en faire la demande dans les **6 mois** qui suivent la date d'effet de la résiliation du contrat. Ce maintien est accordé moyennant le paiement de cotisations spécifiques (Article 5 « Loi Evin »).

## En cas de résiliation du contrat d'assurance

Votre employeur doit vous informer de la résiliation du contrat d'assurance qui met fin à vos garanties sous réserve des dispositions suivantes.

### Les prestations en cours de versement sont-elles maintenues ?

Les prestations incapacité temporaire de travail, invalidité permanente, rente de conjoint et rente d'éducation, en cours de versement, sont maintenues au niveau atteint à la date de résiliation du contrat d'assurance dans les conditions prévues dans cette notice.

On entend par prestations au niveau atteint, le cumul de la prestation de base et des revalorisations intervenues jusqu'à la date de résiliation du contrat (Article 7 « Loi Evin »).

## Dans quels cas les garanties décès sont-elles maintenues ?

Lorsque vous êtes en incapacité de travail ou en invalidité à la date de résiliation du contrat d'assurance et pris en charge au titre de ce contrat, les garanties décès sont maintenues à l'exception des garanties liées au décès d'une autre personne que vous-même (double effet, frais d'obsèques, prédécès du conjoint et la majoration orphelin prévue à la garantie rente d'éducation).

Le maintien de ces garanties porte sur la base de calcul des prestations, revalorisée conformément au contrat jusqu'à la date de résiliation du contrat (Article 7.1 « Loi Evin »).

**Ce maintien de garantie cesse dès que les prestations incapacité temporaire de travail ou invalidité cessent.**

Toutefois, si la garantie incapacité temporaire de travail – invalidité permanente est souscrite chez un autre assureur le maintien de la garantie décès est conditionné à la transmission de pièces justifiant la couverture effective de l'arrêt de travail. Ce justificatif doit être fourni au plus tard dans les **3 mois** qui suivent la date de résiliation. A défaut, les garanties décès ne seront pas maintenues.

## Cessation des revalorisations en cas de résiliation

### En cas de changement d'assureur :

Si votre employeur souscrit un contrat chez un nouvel assureur, celui-ci devra (en application de l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale) :

- prendre en charge la revalorisation des prestations en cours de versement pour l'incapacité temporaire de travail ou l'invalidité permanente ou les rentes de conjoint ou d'éducation,
- revaloriser les bases de calcul des différentes prestations décès.

Le nouvel assureur prendra en charge le maintien des garanties aux anciens salariés en portabilité jusqu'à la fin de leurs droits à prestations.

### En l'absence d'un nouvel assureur :

En l'absence d'un nouvel assureur, la revalorisation des prestations en cours de service et de la base de calcul des prestations maintenues en cas de décès continue d'être effectuée dans les conditions et modalités prévues par votre employeur.

# INFORMATIONS LÉGALES ET RÈGLEMENTAIRES

## Fausses déclarations

Vos déclarations, ainsi que celles de votre employeur servent de base à l'application des garanties.

**L'assurance est nulle en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de votre part ou de la part de votre employeur de nature à changer l'objet du risque garanti ou à en fausser notre appréciation**. Nous devons justifier par tous moyens de l'existence du caractère intentionnel de la fausse déclaration. Les cotisations payées restent acquises.

## Perte du droit à indemnisation (déchéance des garanties)

**Le bénéficiaire qui a été condamné pour vous avoir donné volontairement la mort est déchu du bénéfice des garanties, celles-ci produisant leur effet au profit des autres bénéficiaires.**

**Vous ou votre bénéficiaire de la prestation êtes déchu de tout droit à indemnisation au titre du sinistre concerné si :**

- **vous faîtes volontairement une fausse déclaration de sinistre, portant sur la date, la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences de celui-ci.**
- **vous fournissez ou utilisez sciemment des renseignements ou des documents inexacts, fabriqués ou falsifiés comme justificatifs ou usez d'autres moyens frauduleux en vue d'obtenir le versement des prestations.**

Vous vous exposez également à des poursuites pénales de notre part.

## Délai maximum de règlement des prestations (prescription)

Les actions relatives au contrat sont prescrites dans un délai de **2 ans** à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois ce délai ne court pas :

- en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où nous en avons eu connaissance
- en cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.

Lorsque votre employeur, vous ou le bénéficiaire intente une action en justice à notre encontre et que celle-ci a pour fondement le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court qu'à compter du jour où ce tiers a lui-même exercé l'action en justice à l'encontre de votre employeur, vous ou du bénéficiaire ou a été indemnisé par votre employeur, vous ou le bénéficiaire.

La prescription est fixée à :

- 2 ans pour l'invalidité
- 5 ans pour l'incapacité temporaire de travail
- 10 ans pour le risque décès si vous n'êtes pas le bénéficiaire et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont vos ayants droit dans le cas de votre décès.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard 30 ans à compter de votre décès.

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription conformément aux articles 2240 et suivants du Code civil :

- la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait
- la demande en justice, même en référé
- un acte d'exécution forcée

La prescription est également interrompue par :

- la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque
- l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception lorsque nous nous adressons à votre employeur en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation
- l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique lorsque vous ou le bénéficiaire s'adresse à nous en ce qui concerne le règlement de la prestation.

## Notre recours contre le responsable du sinistre (subrogation)

Lorsque vous êtes atteint d'une affection ou victime d'un accident susceptible d'être indemnisé par un tiers responsable, nous disposons d'un recours subrogatoire légal concernant les indemnités journalières et les rentes d'invalidité que nous avons payées contre la personne tenue à réparation ou son assureur.

Par ailleurs, les prestations que nous versons en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie et dont les modalités de calcul sont en relation directe avec vos revenus salariaux, constituent une avance sur recours. En conséquence, vous, le bénéficiaire ou vos ayants droit nous subrogent expressément dans leurs droits ou actions contre l'assureur du tiers responsable dans la limite des prestations versées.

**Lors de la demande de prestation à la suite d'un dommage causé par un tiers responsable, vous, si vous êtes la victime, votre bénéficiaire ou vos ayants droit doivent nous informer de l'existence de ce tiers.**

## Contact en cas de réclamation - médiation

En cas de difficultés dans l'application du contrat, votre employeur, vous et vos bénéficiaires pouvez contacter votre conseiller ou contact habituel.

La réclamation peut également être adressée comme suit :

- par votre employeur à : reclamation-entreprise-assurance@malakoffhumanis.com ou à l'adresse du Service Réclamations Entreprises Assurance – 78288 Guyancourt Cedex.
- par vous et vos ayants droits à : reclamation-particulier-assurance@malakoffhumanis.com ou à l'adresse du Service Réclamations Particuliers Assurance – 78288 Guyancourt Cedex.
- ou sur l'espace Client.

Le service réclamation accusera réception de la réclamation dans les **10 jours** ouvrables suivant la date d'envoi de la réclamation écrite (sauf si la réponse à la réclamation est apportée dans ce délai) et, en tout état de cause, apportera une réponse à la réclamation dans un délai de **2 mois** à compter de l'envoi de la 1e réclamation écrite.

Lorsqu'aucune solution à un litige n'a pu être trouvée, ou lorsque nous ou le gestionnaire n'avons pas répondu dans le délai de 2 mois à compter de l'envoi de la 1e réclamation écrite, votre employeur, vous et/ou vos bénéficiaires pouvez-vous adresser au médiateur de la Protection Sociale (Centre Technique des Institutions de Prévoyance – CTIP), à l'adresse suivante :

- M. le médiateur de la protection sociale CTIP, 10 rue Cambacérès, 75008 Paris,
- ou par voie électronique : https://ctip.asso.fr/mediateur-de-la-protection-sociale-ctip/

dans un délai maximal d'un an à compter de l'envoi de sa réclamation écrite à notre attention et sans préjudice du droit d'agir en justice.

## Droit applicable et juridiction compétente en cas de conflit

Le contrat est régi par le Code de la sécurité sociale.

A défaut de règlement amiable, toute difficulté liée à l'exécution ou à l'interprétation du contrat sera portée devant le tribunal français compétent.

# Utilisation et protection de mes données personnelles collectées

Conformément à la règlementation en matière de données à caractère personnel (en particulier le Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (dite « loi Informatique et Libertés »), vous et vos bénéficiaires êtes informés que nous traitons, en qualité de responsable de traitement, vos données personnelles identifiées et décrites ci-dessous :

| Détails de vos données | Finalités de vos données<br><br>Conformément au respect du principe de minimisation de la collecte des données, nous nous engageons à ne pas exploiter vos données et celles de vos bénéficiaires dans un autre but que les finalités suivantes : | Catégorie de destinataires de vos données | Durée de conservation de vos données |
|---|---|---|---|
| Données d'**identification**<br><br>Données relatives à votre **situation familiale, à votre vie personnelle, votre santé**<br><br>Données **économique, patrimoniale et financière, professionnelle**<br><br>Données relatives à l'**appréciation du risque** | • La souscription, la gestion, y compris commerciale, la passation et l'exécution du contrat d'assurance ainsi que la gestion ou l'exécution de tout autre contrat souscrit auprès de nous ou d'autres sociétés de notre groupe<br>• L'exercice du devoir de conseil compte tenu des besoins que vous et vos bénéficiaires exprimez<br>• La gestion de vos avis et de ceux de vos bénéficiaires sur les produits, services ou contenus que nous et nos partenaires proposons<br>• L'exercice des recours à la gestion des réclamations et des contentieux<br>• L'élaboration de statistiques y compris commerciales, d'études actuarielles ou autres analyses de recherche et développement, une fois les données anonymisées par des procédés techniques qui permettent de s'assurer de votre non réidentification<br>• L'exécution des dispositions légales, règlementaires et administratives en vigueur ; y compris celles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme et à la lutte contre la fraude, qui peuvent conduire à votre inscription sur une liste de personnes qui présentent un risque de fraude, et qui incluent un dispositif mutualisé des données des contrats et des sinistres déclarés auprès des assureurs, mis en œuvre par l'Agence pour la lutte contre la fraude à l'assurance (ALFA)<br>• à ce titre, nous pouvons utiliser des systèmes d'intelligence artificielle pour nous aider à détecter des dossiers frauduleux tout en conservant une intervention humaine<br>• la proposition que nous vous faisons et aux bénéficiaires d'un accompagnement sous la forme de services ou d'outils inclus dans le contrat, opérés par nous ou nos partenaires et en lien avec le coût des soins, le parcours médical ou des situations de fragilités<br>• la mise en œuvre d'opérations de prospection, commerciales ou promotionnelles, et de fidélisation, à votre attention et celle de vos bénéficiaires (Aucune prospection commerciale n'est réalisée en présence d'un courtier apporteur.) | Nos services dont le personnel est en charge des traitements portant sur ces données<br><br>Les sous-traitants éventuels<br><br>Les délégataires de gestion<br><br>Les intermédiaires d'assurance<br><br>Les réassureurs et coassureurs<br><br>Les organismes professionnels habilités<br><br>Les partenaires<br><br>Les sociétés extérieures | **Le calcul des durées de conservation est réalisé en fonction :**<br><br>• des finalités pour lesquelles les données sont collectées<br>• de la durée de la relation contractuelle et de la typologie de contrat<br>• de nos obligations légales<br>• des prescriptions légales et règlementaires applicables de conservation |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Données relatives à votre **santé** : le Numéro de Sécurité sociale (le « NIR ») et celui de vos bénéficiaires | • La passation, la gestion et l'exécution des contrats d'assurance et la mise en œuvre des échanges ou traitements intéressant plusieurs acteurs de la protection sociale | Notre Service médical et toute personne placée sous la responsabilité du Service Médical<br><br>Acteurs de la protection sociale conformément à la liste fournie à l'article 2.A.1°) du Décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 | |

Nous nous engageons à ce que vos données personnelles et celles de vos bénéficiaires ne soient en aucun cas transmises à des tiers non autorisés.

Vous avez la possibilité de donner votre consentement ou de le retirer pour certains traitements, et d'indiquer les canaux de communication par lesquels vous souhaitez être sollicité (SMS, courriel, téléphone, courrier) en vous rendant sur votre Espace Client.

Hormis les traitements nécessaires aux fins d'exécution des obligations en matière de protection sociale, votre consentement explicite et spécifique et celui de vos bénéficiaires est recueilli pour permettre le traitement de vos données personnelles de santé.

A ce titre, les données personnelles relatives à votre santé et celles de vos bénéficiaires sont traitées dans des conditions :

- garantissant un niveau de sécurité et de confidentialité notamment par la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles renforcées appropriées adapté au risque présenté par le traitement de vos données et celles de vos bénéficiaires
- et permettant de notifier la CNIL dans le délai prévu après la découverte d'une violation de données personnelles et permettant de vous informer dans les meilleurs délais si cette violation représente un risque pour vos droits et libertés.

Si vos données personnelles et celles de vos bénéficiaires venaient à être traitées chez un tiers situé dans un pays hors de l'Union européenne et qui ne présente pas un niveau de protection des données personnelles reconnu adéquat par la Commission européenne, nous nous assurerons que ce tiers s'est engagé par contrat, via les clauses contractuelles types de la Commission européenne, à la protection du transfert de données par des garanties appropriées ainsi qu'au respect de la règlementation européenne en matière de protection des données à caractère personnel.

Vous et vos bénéficiaires disposez de droits prévus par le RGPD (d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition à la prospection commerciale, et de portabilité de vos données) que vous pouvez exercer :

- via le site internet Malakoff Humanis dans l'onglet dédié « Exercer mes droits »
- par mail à dpo@malakoffhumanis.com
- ou par courrier à Malakoff Humanis, Pôle Informatique et Libertés, 21 rue Laffitte, 75317 Paris Cedex 9.

Vous et vos bénéficiaires pouvez formuler une réclamation auprès de la CNIL, et vous opposer au démarchage téléphonique en suivant les démarches distinctes indiquées dans la Politique de protection de Malakoff Humanis disponibles aux coordonnées ci-dessus.

## Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Nous sommes tenus de respecter la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Nous avons des obligations d'identification, de connaissance vous concernant et de vigilance pendant toute la durée du contrat.

Pour ces raisons, nous pouvons être amenés à recueillir des informations afin de vérifier votre identité ou celle des bénéficiaires et de justifier des opérations réalisées.

## Autorité de contrôle

Nous sommes soumis, ainsi que l'assisteur et l'assureur de la garantie maladies redoutées, au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution : **ACPR, 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris cedex 09.**

# LEXIQUE

## LES SIGNATAIRES :

**Votre employeur (souscripteur) :** la personne morale avec qui nous avons conclu le contrat d'assurance au bénéfice des salariés appartenant à la catégorie assurée.

**Nous (l'assureur) :** Malakoff Humanis Prévoyance

Institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du Code de la sécurité sociale

Siège 21 rue Laffitte 75009 Paris – N° SIREN 775 691 181

Le contrat est régi par le Code de la sécurité sociale.

## VOUS ET VOTRE FAMILLE :

**Vous (l'assuré) :** la personne garantie par le contrat et appartenant à la catégorie assurée.

**Conjoint :** le conjoint est au jour de l'événement ouvrant droit à prestations :

- votre époux ou épouse non-séparé(e) de corps (séparation judiciaire ou amiable dès lors qu'elle est transcrite à l'état civil), ni divorcé(e)
- ou à défaut, votre partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) dans les conditions fixées par les articles 515-1 et suivants du Code civil
- ou à défaut, votre concubin depuis au moins 2 ans sous réserve que vous soyez tous les 2 libres de tout engagement (mariage ou PACS). Aucune durée n'est exigée si un enfant est né de cette union.

**Enfants à charge :** ce sont vos enfants ou ceux de votre conjoint au jour de l'événement ouvrant droit à prestations, qui remplissent les conditions suivantes :

- être âgés de moins de 18 ans
- et également être fiscalement à votre charge, c'est-à-dire :

- pris en compte pour l'application du quotient familial
- ou percevant une pension alimentaire que vous déduisez fiscalement de votre revenu global.

La limite d'âge de 18 ans est portée à 26 ans révolus pour les enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes :

- s'ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d'une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 65 % du SMIC brut,
- s'ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d'apprentissage,
- s'ils sont inscrits à France Travail comme primo demandeurs d'emploi ou s'ils effectuent un stage préalablement à l'exercice d'un 1er emploi rémunéré.

Les limites d'âge sont supprimées pour ceux qui bénéficient d'une allocation en faveur des personnes en situation de handicap ou qui sont titulaires de la carte d'invalidité ou mobilité inclusion (CMI) invalidité sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant les limites d'âge prévues ci-dessus (18 ou 26 ans sous conditions).

Les enfants nés viables postérieurement à votre décès et dont la filiation avec vous est établie, sont assimilés à des enfants à charge.

**Ascendants à charge :** vos ascendants ou ceux de votre conjoint fiscalement à votre charge, c'est-à-dire :

- pris en compte pour l'application du quotient familial
- ou qui perçoivent une pension alimentaire que vous déduisez fiscalement de votre revenu global.

**Accident :** toute atteinte à l'intégrité physique, non intentionnelle et provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause qui vous est extérieure.

**Accident de la circulation :** accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, pouvant survenir sur voie publique, ou privé. Il peut être causé par vous, en tant que piéton, cycliste, passager ou conducteur du véhicule.

- **Les chemins de fer, tramways et engins ou objets soumis à un régime spécial sont exclus de la définition de véhicule terrestre à moteur.**
- **Les dommages survenus lorsque vous réalisez une infraction au Code de la route en tant que conducteurs sont exclus.**
- **Les exclusions générales de la notice s'appliquent à l'accident de la circulation.**

**Acte authentique :** acte rédigé et reçu par un officier public (exemple : notaire) ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises (exemple : je fais un testament chez un notaire).

**Acte sous seing privé :** acte juridique rédigé entre particulier sans l'intervention d'un notaire.

**Affiliation = inscription** : démarche nécessaire pour bénéficier des garanties.

**Bénéficiaires :** les personnes mentionnées à chaque garantie pouvant recevoir des prestations.

**Catégorie assurée :** l'ensemble des salariés de l'employeur appartenant à la même catégorie (Exemple : cadre / non-cadre), ainsi que les anciens salariés de l'employeur bénéficiaires de la portabilité.

**Communication dématérialisée :** nous communiquons progressivement de façon dématérialisée via votre Espace Client ou par email, pour la gestion de votre contrat ou de votre affiliation.

Vous pouvez demander à tout moment à revenir à une communication exclusivement sous format papier en nous contactant.

**Diagnostic :** constatation médicale d'une affection établie et justifiée de manière impartiale par une autorité médicale compétente.

**Maladie :** toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente.

**Maladies redoutées :**

- maladies graves qui, par leur gravité et leur durée, auront des conséquences lourdes sur le quotidien des personnes touchées,
- opérations lourdes en cas de défaillance d'un organe vital.

**Plafond annuel de la sécurité sociale :** montant de référence, fixé par les pouvoirs publics et qui peut évoluer chaque année au 1er janvier. Il est utilisé pour le calcul du montant des cotisations. Son évolution est consultable sur www.securite-sociale.fr

**Salaire brut :** totalité de la rémunération annuelle brute déclarée à l'URSSAF et servant d'assiette au calcul de la cotisation à l'assurance maladie.

**En sont exclus :**

- **les primes et gratifications qui ne constituent pas un élément de salaire,**
- **les indemnités et rappels versés à l'occasion du départ de l'entreprise.**

**Salaire net :** salaire perçu au cours des 12 derniers mois :

- avant éventuelle imposition à la source,
- après reconstitution éventuelle des périodes de maladie,
- après déduction :
  - de la CSG, CRDS non déductible du revenu imposable
  - et de la part patronale des cotisations aux contrats prévoyance /santé imposable.

**Sécurité sociale (régime obligatoire) :** régime général, agricole ou local de Sécurité sociale française.

**Sinistre :** réalisation du risque (arrêt de travail en lien avec une incapacité de travail ou une invalidité, décès…).

***Définition spécifique à la garantie « maladies redoutées »*** : diagnostic d'un risque que nous couvrons au titre du présent contrat.

**Support durable :** tout instrument permettant à l'utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées d'une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique (clé USB, email, disque dur d'ordinateur).

**Tranche de salaire**

Lorsque le salaire brut est ventilé en tranches de salaire 1 et 2, celles-ci s'entendent ainsi :

- Tranche 1 (T1) : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale
- Tranche 2 (T2) : tranche de salaire compris entre une et huis fois le plafond annuel de la Sécurité sociale. La tranche 2 peut être limitée à quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale selon le choix de votre employeur.

# DOCUMENT À REMETTRE À MON EMPLOYEUR

Je soussigné(e), _____

certifie avoir reçu de mon employeur la notice d'information relative au contrat Entreprises Prévoyance + n°23914 auquel il a souscrit auprès de Malakoff Humanis Prévoyance

A _____ le _____

Signature

**Malakoff Humanis Prévoyance**
Institution de prévoyance régie par le livre IX du
Code de la Sécurité sociale
Siège social : 21 rue Laffitte 75009 Paris
SIREN N° 775 691 181

**AUXIA ASSISTANCE**
SA au capital de 1 780 000 €
Entreprise régie par le Code des assurances
Siège social : 21 rue Laffitte 75009 Paris
351 733 761 RCS Paris

MHP_23914_2510